

TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 07/06/2021, n. 3201

TAR Decreto cautelare 8 maggio 2021	>	TAR Ordinanza cautelare 7 giugno 2021	>	TAR Sentenza 20 febbraio 2025
---	---	--	---	-------------------------------------

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 07/06/2021, n. 3201

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 3201

Data del deposito : 7 giugno 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 03201/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04787/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2021, proposto da

Nuova Trastevere - Società Cooperativa, IG NI, IA Di PA, AU BO, AN Di PA, LD NC, NZ Di VA, RO CI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Di Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, n. 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Commissario Liquidatore della Nuova Trastevere - Società Cooperativa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto del Direttore Generale del 23 marzo 2021 n. 27/SAA/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2021, di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con nomina di commissario liquidatore, della società Nuova Trastevere Società Cooperativa;

b) del parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 10 dicembre 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità;

c) del verbale di ispezione straordinaria del 29 aprile 2019;

d) della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, ex art. 2545 septiesdecies cc. prot. n. U.0179620. del 10 luglio 2019;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tramite collegamento da remoto, il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo e sommario esame della fase cautelare, che il decreto gravato del 23 marzo 2021 è stato adottato sulla base delle risultanze di ispezione straordinaria, dalla quale emergono una pluralità di irregolarità e circostanze incidenti sull'effettività dello scopo mutualistico (tra cui molteplici cariche amministrative in capo ai medesimi amministratori; assenza di prestazioni lavorative da parte dei soci amministratori; adozione di un "piano di crisi aziendale" non conforme alla fattispecie legale; assenza delle prescritte indicazioni in bilancio sull'attività mutualistica; inadeguata incidenza delle prestazioni prestate dai soci lavoratori rispetto al totale, ai fini della condizione di "prevalenza mutualistica"; omesso versamento della quota di spettanza ai fondi mutualistici).

Ritenuto dunque che il ricorso non presenta adeguati profili di fondatezza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Luca De Gennaro Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO